
Contrato de Préstamo Mercantil que celebran:

- (i) Por una parte, **LOZAV CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, a quien en lo sucesivo indistintamente se le denominará el **“Prestador”** o **“Acreedor”**, representada por su Administrador Único señora DARA JAHDAI LOPEZ DE LOS ANGELES;
- (ii) Por otra parte, **[nombre completo]**, quien comparece por su propio y personal derecho, a quien en lo sucesivo se le denominará indistintamente como el **“Prestatario”** o **“Deudor”**;

Contrato que celebran al tenor de las siguientes declaraciones y cláusulas:

Declaraciones:

- I. Declara el **Acreedor**, por conducto de su Administrador único:
 - A. Que es una persona moral legalmente constituida conforme a las leyes mexicanas;
 - B. Que su registro federal de contribuyentes es: LCO2105032T5.
 - C. Su representante cuenta con facultades suficientes para firmar este contrato, las cuales no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna;
 - D. Que derivado de la solicitud del Deudor está dispuesto a otorgar en su favor un préstamo mercantil en los términos y condiciones previstos en este contrato.
- II. Declara el **Deudor**, por su propio derecho y bajo protesta de decir verdad, que:
 - A. Es una persona física, mayor de edad, [____], de [____], originario de [____], donde nació el día [____], empleado, con registro federal de contribuyentes [____] con pleno ejercicio y goce de sus facultades, que interviene por su propio derecho en la celebración del presente contrato de préstamo mercantil (en lo sucesivo el **“Contrato”**).
 - B. Tiene la capacidad económica suficiente para cumplir las obligaciones que, en términos del Contrato, contrae a su cargo.
 - C. El destino que dará al préstamo es lícito y que los recursos que usará para el pago del mismo provienen de fuentes lícitas.
 - D. Que ha solicitado al Acreedor, en los términos y condiciones previstos en este contrato, el préstamo hasta por la cantidad que se menciona en la cláusula primera;
 - E. Que está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones de carácter fiscal;

Expuesto lo anterior, las partes acuerdan sujetar el presente contrato a lo que se establece en las siguientes:

PRÉSTAMO MERCANTIL

Primera. Préstamo Mercantil. En este acto el Acreedor presta a favor del Deudor un préstamo mercantil (en lo sucesivo el **“Préstamo”**) hasta por la cantidad de **\$(Ingresar monto en numerario del Préstamo).00**

(Ingresar monto en letra del préstamo PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), poniendo el Acreedor a disposición del Deudor la mencionada cantidad de dinero, para que el Acreedor haga uso de ella en la forma, términos y condiciones previstos en este contrato.

El Deudor se obliga a restituir al Acreedor el importe del préstamo y demás accesorios que, conforme al Contrato, se estipulen o generen, en la forma y plazo establecido en la cláusula séptima.

Segunda. Destino del Préstamo. El importe del Préstamo se destinará para actos de comercio con fin lícito que libremente determine el Deudor.

Tercera. Disposición del Préstamo. Sujeto a las posibilidades y disponibilidades de recursos del Deudor y al cumplimiento de las condiciones que se señalan en la cláusula siguiente, el Deudor dispondrá del préstamo mediante la suscripción y entrega de un pagaré a favor del Acreedor, debiendo efectuar la disposición del Préstamo dentro de un plazo de treinta días naturales, contados a partir de la fecha de firma de este contrato.

En los términos de lo previsto en el primer párrafo del artículo 299 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito ("LGTOC"), el pagaré se suscribirá por el Deudor, en reconocimiento del adeudo que a su cargo resulte en virtud de la disposición que del préstamo se efectúe. La recepción de este pagaré por parte del Acreedor no será en concepto de pago de las sumas dispuestas del Préstamo.

El referido pagaré será de tipo causal y en consecuencia no constituyen novación, modificación o extinción de las obligaciones que el Deudor asume ante el Acreedor, en el presente contrato. En caso de suscribirse varios pagarés, éstos formarán una serie, y se especificará en ellos que el vencimiento de uno de ellos dará derecho al Acreedor a dar por vencidos los demás. Igualmente podrán darse por vencidos anticipadamente los pagarés en caso de que se dé por vencido anticipadamente el plazo para el pago del Préstamo.

El Deudor autoriza expresamente al Acreedor a descontar, redescontar o ceder total o parcialmente los pagarés a que se refiere esta cláusula antes de su vencimiento, así como los derechos y obligaciones derivados de este contrato.

Cuarta. Condiciones para la disposición del Préstamo. Adicionalmente a lo establecido en la cláusula anterior, el Deudor, antes de disponer de todo o parte del Préstamo, deberá cumplir con lo siguiente:

1. Haber formalizado como legalmente corresponda el presente contrato;
2. Haber suscrito el pagaré que documenten la disposición del Préstamo conforme a lo previsto en la cláusula tercera; y

Las partes convienen en que el Acreedor podrá negarse a entregar la totalidad o parte del Préstamo al Acreedor en caso de no cumplirse alguna de estas condiciones de disposición.

Quinta. Comisiones. El Deudor está de acuerdo y se obliga a pagar al Acreedor una comisión del 7% (siete por ciento) del monto del préstamo, autorizando en este acto al Acreedor para que le sea descontado del monto del préstamo la cantidad correspondiente a la referida comisión.

Sexta. Plazo y forma de pago del Préstamo. El Deudor se obliga a pagar al Acreedor el monto total del préstamo y demás accesorios derivados del mismo en un plazo no mayor a 7 (siete) días naturales contados a partir de la fecha de firma del presente instrumento.

El Deudor deberá cubrir, en caso de generarse, el Impuesto al Valor Agregado por los conceptos que correspondan conforme a la ley.

Cualquier cantidad pagadera al amparo de este contrato en un día que no sea día hábil bancario deberá ser pagada el día hábil bancario inmediato posterior.

Todos los pagos a que esté obligado a realizar el Deudor bajo el presente Contrato, se harán a la cuenta aperturada en [_____], S.A., Institución de Banca Múltiple (en adelante el "Banco"), número [_____], CLABE [_____], a nombre del Acreedor, o cualquier otra que el Acreedor le notifique en su oportunidad.

El Cliente está facultado para efectuar el pago del préstamo concedido mediante mandato de pago el cual se acreditará conforme a lo establecido en la cláusula séptima inmediata siguiente.

Séptima. Mandato de pago. El Deudor ha solicitado al Acreedor que el pago para la liquidación del préstamo se efectúen mediante mandato de pago otorgado por el Deudor a la persona moral en la que el Deudor trabaja (en lo sucesivo la "Empresa"), el pago se realizará con cargo a la nómina del Deudor, para lo cual el Deudor emitirá un **mandato de pago** (en lo sucesivo el "Mandato de Pago"), mediante el cual instruirá en forma irrevocable la Empresa, para que éste a cuenta y ruego del Deudor, y del sueldo que éste percibe, entregue el monto del pago del préstamo al Acreedor, mediante depósito o transferencia electrónica a la Cuenta descrita en la cláusula sexta del presente instrumento. Dicho Mandato de Pago se agrega al Contrato como Anexo 1, y forma parte integrante del mismo.

En virtud de lo anterior, el Deudor asume las siguientes obligaciones:

I) Proporcionar al Acreedor la información verídica en cuanto al monto de sus ingresos, a fin de que la Empresa pueda entregar al Acreedor los montos correspondientes al pago para la liquidación del préstamo.

II) Abstenerse de revocar o llevar a cabo acciones que dejen sin efecto el Mandato de Pago. Al ser el Mandato de Pago motivo determinante de la voluntad del Acreedor para otorgar el préstamo, cualquiera de las acciones establecidas en el presente inciso será considerada como una acción con dolo y mala fe de parte del Deudor.

III) Cuando en los registros del Acreedor o en su contabilidad no obren los pagos realizados a través de su nómina, deberá conservar los recibos de nómina que registren las retenciones realizadas por la Empresa, ya que los mismos podrán servir como medio para demostrar al Acreedor los pagos realizados por el Deudor.

IV) Informar de manera inmediata al Acreedor cuando la relación de trabajo existente con la Empresa se termine o suspenda (sin que se pague sueldo) por cualquier causa, incluyendo sin limitar, despido, renuncia o

jubilación, separación por licencia o interinato.

El Deudor sabe y está de acuerdo que es motivo determinante de la voluntad del Acreedor para otorgar el préstamo que el método de pago sea a través del Mandato de Pago, por lo que si el Deudor en forma voluntaria y unilateral lleva a cabo gestiones para la revocación del Mandato de Pago, se entenderá que actúa de mala fe y como incumplimiento del Contrato, dando lugar al vencimiento anticipado del mismo y la exigibilidad del pago total del préstamo que se encuentre insoluto a la fecha, así como en su caso intereses y accesorios que correspondan.

El Mandato de Pago no es un medio exclusivo de pago por lo que si por cualquier motivo imputable al Deudor, enunciativa mas no limitativamente, como lo puede ser el despido, retiro, jubilación, la Empresa no entrega al Acreedor el monto respectivo de alguna Parcialidad, entonces el Deudor deberá a cubrir dicha diferencia de manera directa e inmediata al Acreedor en la cuenta establecida en la cláusula sexta del presente contrato.

Octava. Intereses moratorios. Si cualquiera de los pagos previstos en este contrato o en el pagare suscrito al amparo del mismo no fueren cubiertos en su fecha de vencimiento, se generarán intereses moratorios sobre saldos insolutos diarios del monto del pago omitido a una tasa del 1% (uno por ciento) mensual, la cual se aplicará por el número de días transcurridos entre la fecha en que debió haberse pagado la cantidad en cuestión, hasta la fecha en que efectivamente se realice su pago.

En virtud de que las obligaciones de pago pactadas en el presente contrato son a día fijo, el Deudor se constituirá automáticamente en mora en caso de no efectuar el pago que corresponda en el día señalado, sin necesidad de requerimiento ni interpelación alguna.

El cobro de intereses moratorios por parte del Acreedor no implica renuncia de su parte al ejercicio de las acciones que conforme a ese contrato o a la ley esté facultado para intentar ante la falta de cumplimiento de las obligaciones a cargo del Deudor.

Para efectos del cálculo de los intereses moratorios, (i) se multiplicará el monto del pago omitido por la tasa de interés moratoria a razón del 1% (uno por ciento); (ii) luego se dividirá el resultado obtenido, entre 30 (treinta); y (iii) el resultado así obtenido se multiplicará por el número de días de retraso hasta su total liquidación.

Novena. Lugar y fechas de pago. Todos los pagos deberán efectuarse en el domicilio del Acreedor, conforme a las fechas establecidas en la cláusula sexta. Si el día en que el Deudor debe efectuar los pagos fuere inhábil, podrá efectuarlos el día hábil siguiente, sin penalización alguna.

Los pagos serán exigibles en las fechas indicadas sin necesidad de que medie requerimiento o interpelación alguna por parte del Acreedor hacia el Deudor. En caso de que la fecha del vencimiento de algún pago fuere día inhábil, el pago podrá efectuarse el día hábil siguiente.

Décima. Impuestos. Cada una de las partes se compromete al cubrir el pago de los impuestos que les correspondan conforme a las leyes fiscales.

Décima primera. Gastos y honorarios. Serán por cuenta del Deudor todos los gastos, honorarios, derechos que se lleguen a generar por el cumplimiento forzoso, sea por la vía judicial o extrajudicial, del presente contrato. Su incumplimiento causará intereses moratorios de acuerdo con la cláusula octava.

Décima segunda. Restricción del Préstamo. El Acreedor se reserva el derecho de restringir el importe del Préstamo en todo o parte a que tiene derecho el Deudor, o de denunciar en cualquier tiempo el presente contrato, mediante simple aviso dado por escrito al Deudor, en cuyo caso, se extinguirá el Préstamo en la parte no dispuesta por el Deudor.

Décima tercera. Vencimiento anticipado. El Acreedor queda facultado para dar por vencido anticipadamente el plazo para el pago del saldo insoluto y sus accesorios, si el Deudor faltare al cumplimiento de cualquiera de las obligaciones que contrae en este instrumento, o en cualquiera de los siguientes casos:

1. Si el Deudor deja de cubrir puntualmente una exhibición de capital;
2. Si el Deudor en forma voluntaria y unilateral lleva a cabo gestiones para la revocación del Mandato de Pago;
3. En los demás casos previstos por la ley.

En cualquiera de los casos anteriores, al darse por vencido el presente contrato, el saldo del Préstamo dispuesto que quedare a cargo del Deudor se tendrá por líquido y exigible en su totalidad.

Disposiciones diversas

Décima cuarta. Caso fortuito. El Deudor se obliga al cumplimiento del presente contrato aún en caso fortuito o de fuerza mayor, en los términos de lo previsto en el artículo 2111 dos mil ciento once del Código Civil Federal y sus correlativos en los códigos civiles de los estados de la República Mexicana.

Décima quinta. Domicilios convencionales. Las partes señalan como sus domicilios los siguientes:

El Acreedor: Del Gran Parque número 225, Interior C, colonia Cumbres, C.P. 64610, Monterrey, Nuevo León.

El Deudor: [Insertar domicilio].

Estos domicilios se consideran como convencionales para todos los efectos a que haya lugar y que se relacionen con el presente contrato, por lo que cualquier notificación judicial o extrajudicial, emplazamiento, requerimiento o diligencia que en ellos se practique será enteramente válida en términos del artículo 34 del Código Civil Federal y sus correlativos de los códigos civiles de los estados. Queda entendido que las partes pueden en lo futuro señalar otros domicilios, con la obligación de comunicarlo fehacientemente a las otras partes intervinientes, los cuales se considerarán como domicilios convencionales para todos los efectos legales.

Décima sexta. Suscripción del contrato por medio de Firma Electrónica. De conformidad con el artículo 89 y demás relativos del Código de Comercio, el Deudor y el Acreedor están de acuerdo en que ambos o cualquiera de ellos que así lo desee a su entera decisión podrán firmar el contrato en forma electrónica en sustitución de la firma autógrafa.

El Deudor y el Acreedor reconocen que la Firma Electrónica es sustituta de la firma autógrafa en términos del artículo 89 y demás relativos del Código de Comercio, que la define como los datos en forma electrónica consignados en un Mensaje de Datos, o adjuntados o lógicamente asociados al mismo por cualquier tecnología, que son utilizados para identificar al Firmante en relación con el Mensaje de Datos e indicar que el Firmante aprueba la información contenida en el Mensaje de Datos, y que produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, siendo admisible como prueba en juicio. Entendiéndose por Mensaje de Datos como la información generada, enviada, recibida o archivada por medios electrónicos, ópticos o cualquier otra tecnología.

Décima séptima. Legislación, Jurisdicción y competencia territorial. El presente Contrato se rige por el Código de Comercio y de manera supletoria por las leyes correspondientes aplicables de México. Las partes renuncian clara, expresa y terminantemente en términos del artículo 1093 mil noventa y tres del Código de Comercio al fuero de su domicilio, sometiéndose a la competencia de los tribunales competentes de la ciudad de Monterrey, Nuevo León o de los que los sustituyan, para conocer de cualquier controversia que se suscite con motivo de la interpretación o cumplimiento de este contrato.

Las partes declaran que en el presente contrato no existe error, dolo, mala fe o vicio alguno del consentimiento, por lo que externan su libre voluntad de obligarse en los términos y condiciones del mismo, por consiguiente, lo firman en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a los [] días del mes de [] del año [].

“El Acreedor”
LOZAV CONSTRUCTORES,
SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,
representada por:

El “Deudor”
Por su propio derecho

DARA JAHDAI LOPEZ DE LOS ANGELES

[NOMBRE COMPLETO DEL EMPLEADO]

Testigos

[Nombre completo del testigo]

[Nombre completo del testigo]

^ Anexo 1

Mandato de Pago

_____, _____, a _____ de _____ del año _____.

[Ingresar nombre de la Empresa] (en lo sucesivo la “Empresa”).

A QUIEN CORRESPONDA.-

El (la) que suscribe (en lo sucesivo el “Deudor”), por así convenir a mis intereses personales y, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 2553, 2554 y 2596 del Código Civil Federal y de sus correlativos en los Códigos Civiles de las entidades federativas de los Estados Unidos Mexicanos (en lo sucesivo “México”); por este conducto y, atento a la relación de trabajo que el Deudor tiene con la Empresa, otorgo un mandato especial de pago a la Empresa, para que en nombre y representación del Deudor, dentro de los 7 (siete) días naturales contados a partir de la fecha de suscripción del presente mandato: **a)** Pague a favor de LOZAV CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE o su cesionario o causahabiente o factorante, según corresponda, (en lo sucesivo el “Acreedor”), del salario que percibe el Deudor, la cantidad que corresponde al importe total a pagar del préstamo celebrado por el Deudor y la sociedad LOZAV CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, el día señalado al margen superior derecho, misma que se indica en la tabla siguiente, mediante una amortización, conforme a la descripción que se hace en dicha tabla; **b)** Entregue al Acreedor las cantidades a que se refiere el inciso a) anterior, mediante depósito o transferencia electrónica a la cuenta número [____], CLABE [____], del banco [____], S.A., Institución de Banca Múltiple, o a cualquier otra que el Acreedor le notifique por escrito en su oportunidad. y dentro de un plazo que no excederá de 7 (siete) días n: _____ a partir del día en que el Deudor reciba su _____ que la relación de trabajo entre el Deudor y la Empresa se termine o suspenda por cualquier causa, se pague, de igual forma, del importe del finiquito o de la liquidación a que el Deudor tenga derecho y hasta donde alcance, la cantidad que, a dicha eventualidad, corresponda al saldo insoluto del préstamo derivado del Contrato referido y, se entregue al Acreedor, por concepto de pago de las obligaciones originadas a cargo del Deudor por el citado préstamo, conforme a lo establecido en el inciso b) inmediato anterior.

Cantidad total del préstamo:	Monto total del pago:
\$_____ M.N.	\$_____ M.N.

En relación a lo anterior, se notifica a la Empr _____ Deudor sin el consentimiento previo y por escrito del Acreedor, toda vez que se constituye como medio para cumplir las obligaciones del Deudor bajo el Contrato, y que por tanto lo otorga conforme a lo dispuesto por el artículo 2596 y demás aplicables del Código Civil Federal y de sus correlativos en los Códigos Civiles de las entidades federativas de México.

El “Deudor”
Por mi propio derecho

[Ingresar nombre completo del empleado]

Testigos

[Firma y Nombre completo del testigo]

[Firma y Nombre completo del testigo]

El otorgamiento del préstamo respectivo por LOZAV CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, deberá considerarse como la aceptación expresa a la estipulación establecida a su favor en el presente Mandato de Pago.

BUENO POR \$1.00

Por este pagaré prometo y me obligo incondicionalmente a pagar a la orden de LOZAV CONSTRUCTORES, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, en su domicilio ubicado en calle Del Gran Parque número 225 interior C, colonia Cumbres, C.P. 64610, Monterrey, Nuevo León, la cantidad de \$1.00 (1 PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL).

El importe del capital de este título expresado en moneda nacional de los Estados Unidos Mexicanos es de \$1.00, un plazo no mayor a 7 (siete) días naturales contados a partir de la fecha de firma del presente título de crédito. Si el pago no fuere puntualmente cubierto causará además intereses moratorios a razón de una tasa de interés mensual del 1% (uno por ciento), la cual se aplicará sobre cualquier cantidad vencida no pagada, hasta la fecha en que efectivamente se realice su pago.

En su caso los intereses moratorios que se llegaren a devengar serán calculados sobre la base mensual de 30 (treinta) días o en su defecto sobre la base anual de 360 (trescientos sesenta) días.

Será por cuenta del deudor los gastos y costas que se generen por trámites judiciales derivados del incumplimiento de pago del presente título de crédito.

Cualquier cantidad pagadera al amparo de este Pagaré en un día que no sea día hábil bancario deberá ser pagada el día hábil bancario inmediato posterior. La falta de pago oportuno de cualquier cantidad adeudada de conformidad con este Pagaré, producirá el vencimiento anticipado del mismo, por lo que el Acreedor o el tenedor del presente Pagaré podrá exigir desde luego, el saldo total insoluto, más los intereses ordinarios.

La falta de ejercicio por parte del tenedor de este Pagaré de cualquiera de sus derechos al amparo del mismo no implicará una renuncia a dichos derechos en ese o cualquier otro caso.

El Deudor, expresamente renuncia a cualquier diligencia, presentación, demanda, protesto, notificación o aviso de cualquier naturaleza en relación con este Pagaré.

Este Pagaré se regirá por e interpretará de acuerdo con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos. Para todo lo relativo a este Pagaré, la Suscriptora y el tenedor de este pagaré se someten expresa e irrevocablemente a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, renunciando expresamente a cualquier otra jurisdicción que pudiere corresponderles con motivo de su domicilio presente o futuro o por cualquier otra causa.

Monterrey, Nuevo León a [__] de [_____] del [____].

El Deudor
Por su propio derecho

[NOMBRE COMPLETO DEL EMPLEADO]